

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 928/2531

การพลังงานแห่งชาติ

โจทก์

นางพัชรี สุขจิตภิญโญ กับพวก

จำเลย

บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด

จำเลยที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 5 ฎีกา มีเหตุผลเชื่อได้ว่าศาลฎีกาจะยกฟ้องโจทก์ในที่สุด
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 5ไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 125 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ในฐานะทายาทโดยชอบธรรม
ของนายเปรมศักดิ์สุขจิตภิญโญ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เป็น
จำนวนเงิน 174,512 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน
162,430 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์
เฉพาะจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 5

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 5 ใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน
174,512 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 162,430 บาท
นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ และจำเลยที่ 5 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 121,119,118)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 5 ปี นับถัดจากวันฟ้อง มาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับจำนวนต้นเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 5 ปี นับถัดจากวันฟ้อง มาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ